

종합감사

2019년 강원지역본부 종합감사 결과 보고

2019. 9.

aT 한국농수산물유통공사
감 사 실

1. 감사배경 및 목적

- 2019년도 연간 감사계획에 따라 강원지역본부에 대한 정기 종합감사를 실시하여, 농수산물식품 수출지원 및 자금융자, 비축물자 판매관리 등의 사업수행 실태와 조직 운영관리 등 내부통제의 적정성 점검

2. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 강원지역본부
- 감사범위 : 2017. 7월 ~ 2019. 6월까지의 업무 전반

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 및 인원 : 2019. 7. 15. ~ 7. 19. (5일간)
- 감사반 편성 : 3명

4. 주요 감사사항

- 경영관리 전반 및 예산집행·회계처리의 적정성
- 정책자금 융자 및 채권관리의 적정성
- 수출지원업무 추진의 적정성
- 사이버거래소 지원업무 등 유통업무 추진의 적정성
- 비축농산물 판매 및 구매 업무의 적정성
- 기타 정기 감사 지적사항 조치이행 사항 점검 등

【일련번호 : 1】

감사결과 처분요구

기관주의, 현지조치

제 목 자금동태일보 관리 및 회계처리 부적정

수 감 부 서 〰〰〰〰〰〰

처리할 부서 〰〰〰〰〰〰

내 용

〰〰〰〰〰〰은 사업수행 및 〰〰〰〰 운영에 있어, 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」, 「회계기준시행세칙」 등 회계 관련 규정에 따라 사업비 및 경비를 집행하고 있다.

가. 자금동태일보 관리 부적정

「회계기준시행세칙」 제24조(출납 마감)에서는 출납마감시간은 은행마감시간으로 하되 필요에 따라 회계단위의 장이 이를 조정할 수 있고, 출납담당자는 매일 출납마감 후 자금의 시재표와 운용표(수지표)를 작성하도록 정하고 있다.

따라서 출납담당자는 수입금의 수납, 현금과 예금의 관리, 어음 및 수표 행위, 기타의 수납 및 지출 사무를 수행한 결과 일체를 매일 자금동태일보에 기재하여 상급자로부터 결재를 받아야 한다.

그런데 〰〰〰〰〰〰가 작성한 자금동태일보를 보면, [표1]과 같이 보유하고

있는 13개의 은행계좌 중 공사회계 “☐☐☐☐ 판매용” 계좌와 ☐☐☐☐회계 “☐☐☐☐ 판매용” 계좌의 출납 및 운용 내역이 전혀 기재되어 있지 않았고, ☐☐ 및 ☐☐☐☐회계 계좌 8개에 대한 자금동태일보는 계좌별로 구분하여 작성하지 않고 단순히 “보통예금”, “정기예금” 등으로 합산액만을 표시하고 있음으로써 계좌별 자금운용 내역을 확인하기 어려운 실정이다.

[표1] ☐☐☐☐☐☐☐ 예금계좌 및 자금동태일보 작성 현황

구 분	금융기관	계좌번호	자금동태일보		계좌개설일	용 도
			작성여부	계좌구분		
공사회계	☐☐☐은행	000-00-000000	○	○	2008.00.00	시재관리
	☐☐☐은행	000-00-000000	○	○	2007.00.00	도 보조금
	☐☐☐은행	000-00-000000	○	○	2008.00.00	도 보조금
	☐☐☐은행	000-00-000000	○	○	2008.00.00	도 보조금
	☐☐☐은행	000-0000-0000-00	×	○	2017.00.00	☐☐☐☐☐
☐☐ 및 ☐☐☐☐회계	☐☐☐은행	000-00-000000	○	×	2008.00.00	☐☐☐판매대금
	☐☐☐은행	000-00-000000	○	×	2008.00.00	입찰보증금
	☐☐☐은행	000-0000-0000-00	○	×	2016.00.00	☐☐☐☐☐☐☐
	☐☐☐은행	000-0000-0000-00	×	×	2016.00.00	☐☐☐☐☐☐☐☐☐
	☐☐☐은행	000-0000-0000-00	○	×	2010.00.00	민간위탁금
	☐☐☐은행	000-0000-0000-00	○	×	2010.00.00	가공용☐☐☐
	☐☐☐은행	0000-0000-0000	○	×	2019.00.00	정기예금
	☐☐☐은행	0000-0000-0000	○	×	2019.00.00	정기예금

나. 여유자금 회계처리 미흡

「회계기준시행세칙」 제26조(자금관리)를 보면 자금은 본사에 집중 관리함을 원칙으로 하고 회계단위의 자금보유 및 운용은 회계단위의 자금계획에 의하되, 본사의 지시가 있을 때에는 그 지시에 따르도록 정하고 있다.

따라서 ☐☐☐☐☐☐☐에서는 기관운영에 필요한 운영비 및 사업추진을 위한 사업비를 제외한 필요 이상의 자금을 본사로 송금함으로써 여유자금을 본사에서 통합 관리되도록 함이 타당하다.

그런데 2019년 7월 12일 기준으로 작성된 〇〇〇〇〇〇〇〇의 시재확인서를 보면, 이미 2018년에 사업이 종료된 “〇〇〇〇〇〇 판매대금” 122,315,050원과, “〇〇〇회계 판매대금” 104,122,034원, “〇〇〇〇 〇〇〇〇 판매대금” 142,103,355원 등 여유자금을 보통예금 형태로 보유하고 있으므로, 이에 대해서는 본사로 자금을 전도할 필요가 있다.

다만, 위 여유자금에 대해서는 감사기간 중에 본사로 전도함으로써 현지조치를 완료하였다.

관련부서 의견

지금까지의 자금동태일보에 대해서는 본사의 양식을 사용하였으나 향후 지사 양식으로 변경하여 사용하고, 여유자금 등 현금 보유에 대해서는 본사 자금전도에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

〇〇〇〇〇〇〇장은

- ① 향후 자금동태일보를 관련 규정을 준수하여 작성·유지하도록 관리에 철저를 기하시고, (기관주의)
- ② 사업비 및 운영경비의 여유자금 운용 관련 회계규정을 준수하시기 바랍니다. (현지조치)

【일련번호 : 2】

감사결과 처분요구

시 정

제 목 정책자금 융자업체 사후관리 미흡

수 감 부 서

■■■■■■■■

처리할 부서

■■■■■■■■

내 용

■■■■■■■■에서는 지역 농수산물식품 업체를 대상으로 가공원료매입, 우수 수산물지원, 식품외식종합자금 등을 지원하여 경영활성화를 도모하고 있으며, 2019년 6월말 기준으로 연간 79억원 규모의 자금을 17개 업체에 지원하고 있다.

위 ㄴㄴㄴㄴ는 2012년 5월 10일에 개인사업자인 ○○○○○○(대표자 ●●●●)에게 “2011 전통발효식품업체경쟁력강화” 시설자금을 3년 거치 7년 분할상환 조건으로 융자 실행한 바 있으며, 2019년 7월 18일 현재 채권 잔액은 20백만 원으로 확인된다.

공사가 ○○○○○○와 체결한 여신약정서 제12조(기한전의 채무변제의무)에 따르면 채무자인 ○○○○○○의 폐업을 기한의 이익 상실 사유로 정하고 있고, 동 약정서 제21조(회보와 조사 등)에 따르면 채무자는 그 재산·경영·업황 등에 대하여 공사의 청구에 회보함은 물론, 공사의 필요에 따라 실시하는 채무자에 대한 조사에 협조하여야 하며, 채무자의 재산·경영·업황 기타 거래관계에 영향을 미칠 사항에 관하여 중대한 변화가 생기거나 생길 염려가 있을 경우에는 자발적으로 공사에 통지하도록 정하고 있다.

또한 공사 「자금융자규정」 제36조(융자금의 사후관리) 내지 제39조(특별조치)에 따르면, 융자금의 채권보전 및 적기 회수를 위하여 연 1회 이상 채무자의 사업 운영실태 및 담보물의 변동 상황을 조사하여, 법령 또는 융자약정에 따라 기한의 이익을 상실하는 사유가 확인되면 융자금 회수, 재산조사 및 운영실태조사 등 적절한 조치를 취하여 본사로 보고하도록 정하고 있다.

따라서 융자 담당자는 융자업체에게 폐업 등 경영상의 중대한 변화가 발생할 우려가 있는지 정기적인 사후관리를 통해 그 징후를 사전에 파악하여야 하고, 만약 경영상의 중대한 변화가 이미 발생한 경우에는 정책자금의 안정적인 회수가 가능하도록 채권보전 등을 위한 조치를 신속하게 취하여야 함이 타당하다.

그런데 ○○○○○○의 사업자등록(휴폐업) 상태를 조회한 결과, 이미 2018년 9월 30일에 폐업 신고가 완료되어 여신약정서 제12조에 따른 기한의 이익 상실 사유가 발생하였으나, 이에 대하여 현재까지 실태조사 및 채권보전을 위한 조치가 실시되지 않고 있다.

관련부서 의견

○○○○○○는 당초 개인사업자로서 자금을 융자받은 후 2018년 6월 29일에 법인사업자 “농업회사법인○○○○○○주식회사”로 전환하였는데, 기존 대표자 및 사업장 소재지가 동일하고 원리금도 정상 납부하고 있어 채무인수 절차를 준비하고 있었으며, 현재 동 업체에서는 융자금 잔액을 조기에 상환하겠다는 의사를 표시하고 있으므로 이에 대하여 적의 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■■■■장은 “●●●●●●”에 대하여 융자금 잔액 20백만 원을 조속히 회수하시기 바랍니다. (시정)

【일련번호 : 3】

감사결과 처분요구

기관주의, 현지조치

제 목 수출진흥사업 사업비 집행 및 정산 불철저
수 감 부 서 〇〇〇〇〇〇〇〇
처리할 부서 〇〇〇〇〇〇〇〇
내 용

〇〇〇〇〇〇〇〇는 농식품 수출확대를 위해 물류비 지원, 해외인증등록사업, 수출상품화사업, 지자체 협력사업 등을 수행하고 있다.¹⁾

가. 사업비 개인명의 계좌 지급

〇〇〇〇〇〇〇〇는 〇〇〇〇〇〇에서 시달한 『2018년 해외인증등록지원사업 추진계획 통보』에 따라 수출업체의 해외 인증 지원을 통한 고품질 고부가 제품의 수출을 촉진하고 비관세 장벽을 해소하고자 해외인증등록지원 사업을 추진하면서 26업체 160백만원을 집행했다.

※ 해외인증등록지원사업 개요

- 지원대상 : 농식품 수출업체 (대기업, 임산물, 수산물, 연초류 제외)
- 대상인증 : 농식품 수출 확대를 위해 요구되는 해외인증
- 지원내용 : 해외인증 취득 및 연장에 소요되는 비용(최종 정산확정금액)의 70%
- 지원범위 : 인증비용(심사비, 등록비), 제품시험비용, 실사비용(항공료, 숙박비), 대행비
- 지원한도 : 1업체당 연간 20백만원
- 사업예산 : 4,768백만원

1) 〇〇〇〇 농식품 수출실적 : (2016) 229백만불 → (2017) 292백만불 → (2018) 367백만불

「보조금 관리에 관한 법률」 제 34조(별도 계정의 설정 등)에 따르면 보조사업자 또는 간접보조사업자는 교부받은 보조금 또는 간접보조금에 대하여 별도의 계정을 설정하고 자체의 수입 및 지출을 명백히 구분하여 회계처리 하도록 정하고 있고, 「국고보조금 운영관리 지침」 제 20조(별도 계정 등)에는 보조사업자는 보조사업자별로 보조금 관리를 위하여 기관 명의의 계좌를 별도로 개설하여 관리하도록 명기하고 있다.

따라서, 해외인증등록지원 사업비는 사업비의 수입과 지출이 명백하게 구분·관리될 수 있도록 기관 명의의 계좌를 통하여 교부(입금)되어야 한다.

그런데, 〇〇〇〇〇〇에서 해외인증등록지원사업 정산내역을 보면 아래 [표]와 같이 3개 업체에 인증비용으로 지급된 12,005천원이 기관 명의의 계좌가 아닌 대표자 개인명의로 계좌로 지급되었다.

[표] 개인계좌로 사업비가 집행된 내역

(단위 : 천원)

업체명	인증 취득 내역			인증 정산 내역	
	인증명	취득일자	인증기관	정산금액	결의서번호
♣♣♣	ISO 22000	10. 4	ROYAL CERT	3,500	00000000-000-0000
⦿⦿⦿	ISO 22000	12. 13	MS SCERT	5,005	00000000-000-0000
◆◆◆	ISO 22000	11. 15	ROYAL CERT	3,500	00000000-000-0000

나. 지자체 협력사업 증빙 관련

〇〇〇〇〇〇〇〇는 2018년 〇〇〇 국제무역 투자 박람회의 해외바이어 영접 및 안내를 위해 아래와 같이 〇〇〇〇〇〇와 용역계약을 맺고²⁾ 사업을 추진하였다.

2) 〇〇〇〇〇〇〇〇-1452 (2018. 8. 12.) 2018년 〇〇〇 국제무역투자박람회 aT 초청 해외바이어 영접대행 계약 체결

※ 2018년 J J J 국제무역투자박람회 바이어 영접대행 용역

가. 건 명 : 2018 J J J 국제무역투자박람회 aT 초청 해외바이어 영접대행 용역

나. 용역내용 : J J J 국제무역투자박람회 방문 해외 농식품 바이어 대상 영접

다. 계약방법 : 견적에 의한 수의계약

- 국가계약법시행령 제26조제1항제5호가목 및 제30조제1항에 따라 동 용역을 제공할 수 있는 1인의 견적을 징구한 결과, 기초금액이하로 해당업체와 계약체결 추진

라. 계약체결현황

- 계약상대자 : ♣♣♣♣(대표: ♥♥♥♥)
- 계약금액 : 15,873,770원(부가세포함)
- 계약보증금 : 면제(계약금액의15% 지급각서대체, 동법시행령 제50조 제6항제3호)
- 계약일자 : 2018. 08. 21
- 계약기간 : 2018. 09. 12 ~ 2018. 09. 16(5일)
- 계약방법 : 수의계약

마. 대금지급 : 과업기간('18.11.30) 내 결과보고 후 사업비 정산

『2018 J J J 박람회 aT 초청 해외바이어 영접 대행 용역 과업지시서』의 III 과업범위의 6) 사업비 정산 부분을 보면 과업수행자는 행사 종료 후 행사 준비 단계부터 행사종료까지 사진, 활동내역이 포함된 용역결과보고서 및 정산보고서(각종 영수증 및 세금계산서, 근태관리 서류 등 증빙자료 포함)를 제출하여야 한다고 명기하고 있다.

따라서, ㉹㉹㉹㉹㉹㉹는 용역 완료 후 정산보고서의 세금계산서 및 근태관리 서류 등 각종 증빙자료를 확인한 후 비용을 지급함이 타당하다.

그런데, 정산보고서의 바이어 가이드 비용 관련 증빙을 보면 근무자의 서명이 포함된 근무일지나 인건비 수령증 등 근무내역을 확인할 수 있는 증빙 없이 이름과 근무기간만이 기록된 『2018 J J J 국제무역박람회 바이어 가이드 상세 내역』이라는 표만을 근거로 관련 비용을 집행하였다.

다만 감사기간 중 이를 발견하여 용역사로부터 근무자의 서명이 포함된 근무일지 및 인건비 지급내역 등 관련 증빙을 수령하였다.

<관련부서 의견> 향 후 사업비 정산 및 집행 시 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■■■■장은 ① 사업비가 사업자의 법인명의로 계좌로만 집행이 될 수 있도록 관련 업무규정을 준수하여 주시기 바라며(기관주의), ② 사업비 정산 시에 관련 증빙 점검에 철저를 기해 주시기 바랍니다. (현지조치)

【일련번호 : 4】

감사결과 처분요구

현지조치

제 목 콩 구매자금 정산 요청 부적정

수 감 부 서 〇〇〇〇〇〇〇〇

처리할 부서 〇〇〇〇〇〇〇〇

내 용

〇〇〇〇〇〇〇〇는 2018년 정부비축수매 두류 정산을 위해 〇〇〇경제지주 〇〇〇〇〇〇〇에서 온 정산 요청서³⁾를 검토한 후 본사로 정산 요청 문서⁴⁾를 발송하였다.

[표1] 2018년 〇〇〇〇〇〇〇〇 두류 정부수매 내역

(단위 : 원, kg)

항 목	합계	발콩	논콩
합 계	492,959,084	402,257,485	90,701,599
1. 물품대	474,889,480	387,019,480	87,870,000
2. 구매부대비	18,069,604	15,238,005	2,831,599
o 구매수수료	14,246,684	11,610,584	2,636,100
o 운송비	2,697,038	2,697,038	-
- 육상운송비	2,697,038	2,697,038	
o 하역비	1,125,882	930,383	195,499
- 매입직송상차비	1,125,882	930,383	195,499
3. 구매물량	115,180	94,240	20,940

『2018년산 국산 두류 구매 세부지침⁵⁾』 붙임 3 구매사업 정산기준 및 양식을 보면 육상운송비의 부가가치세는 요율표 부대조건에 의거 가산하여 일반과세자에게는 차량임의 10%, 〇〇〇차량은 2.5% 지급하도록 정하고 있다.

3) 경제(강원지분) 26107-74 (2019. 4. 9) 2018년산 정부비축수매 두류 정산서 제출

4) 〇〇〇〇〇〇〇-692 (2019. 4. 17) 2018년산 정부비축수매 두류 정산내역 보고

5) ♥♥♥♥♥-4610 (2018. 11. 12)

따라서 〇〇〇〇〇〇〇〇는 두류 수매 정산시 일반과세자의 차량을 이용해 두류를 운송한 경우 차량임의 10%를, 〇〇〇〇차량을 이용한 경우에는 그 비용의 2.5%만 부가가치세로 지급하는 것이 타당하다.

그런데, 〇〇〇〇〇〇〇〇의 정산 요청내역을 보면 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇의 경우 〇〇〇 차량⁶⁾을 이용해 2.5%를 지급 요청해야 하는데 차량임의 10%를 지급 요청하였다.

다만, 감사기간 중 이를 발견하여 〇〇〇〇〇〇〇의 부가가치세를 다시 계산하여 본사로 보고하였다.

[표2] 〇〇〇〇〇〇 육상운송비 부가가치세 계산 내역

(단위 : 원)

구 분	10% 세율 적용	2.5% 세율 적용
차 량 임	32,129	32,129
부가세액	3,213	803

<관련부서 의견> 향 후 정부수매 정산 관련 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

〇〇〇〇〇〇〇〇장은 향 후 정부수매 정산 관련 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (현지조치)

6) 〇〇〇〇〇〇 화물자동차 운행일지 (2018. 12. 26)

【일련번호 : 5】

감사결과 처분요구

시정, 주의

제 목 직접사업비 예산집행 부적정
수 감 부 서 〰〰〰〰〰〰〰〰
처리할 부서 〰〰〰〰〰〰〰, ♠♠♠♠♠♠
내 용

〰〰〰〰〰〰에서는 2017. 6. 7에 지역 경제 및 전통시장 활성화를 위해 매주 수요일을 ‘전통시장 등 방문의 날’로 지정·운영코자 〰〰〰〰〰〰〰〰을 최종결재자로 하여 내부결재를 득한 바 있으며, 2018. 3. 14에는 행사내용을 변경하여 지역 농식품·식문화 체험을 통하여 농수산물식품 경쟁력 제고 방안을 모색하고 지역 경제 활성화에 기여하고자 매주 수요일을 ‘지역 농식품·식문화 이해의 날’로 지정·운영한다는 내용으로 〰〰〰〰〰〰〰〰 최종결재자로 내부결재를 득하여 추진하였다.

동 방침문서를 보게 되면 지역 명소 및 전통시장 등의 맛집 방문을 통한 특산품·식문화 체험, 전통식품 활성화 및 농수산물식품 경쟁력 제고 방안 토의, ♠♠사업 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다는 내용으로 계획되어 있으며, 이에 따라 〰〰〰〰〰〰〰〰을 비롯해 〰〰〰〰〰〰 직원들이 매주 수요일 점심시간을 활용하여 맛집을 탐방하였고, 식비는 지원직접사업비(〰〰〰사업)로 집행하도록 정례화하여 2017. 6. 7 ~ 2018.10.31.까지 실시하였다.

공사 「예산관리지침」 제20조(예산의 집행)에 따르면 소관업무의 수행을 위하여

예산을 집행코자 하는 경우에는 예산과목 해소에 의거 적정하게 집행하여야 하고, 당해 사업목적에 부합하도록 집행하도록 정하고 있다.

따라서 위와 같이 지원직접사업비를 집행하여 ‘전통시장 등 방문의 날’ 및 ‘지역 농식품·식문화 이해의 날’ 행사를 추진한 경우에는 사업목적에 부합되는 행사활동이 수반되어야 하고, 사업예산 집행에 따른 행사추진 결과에 대한 내용이 있어야 한다.

그런데 위 ㉮㉮㉮㉮에서 2017. 6. 7 ~ 2018.10.31.까지 매주 수요일에 추진한 동 행사내용을 보게 되면 [별표]와 같이 매주 수요일 점심시간에 직원들이 전통시장 등 ★★시내 식당을 탐방하며 식사비용으로 약 58차례에 걸쳐 3,541,200원을 집행한 것 외에는 지원직접사업비 집행에 부합되는 행사활동 및 행사추진 결과에 대한 내용은 없는 실정이었다.

<관계부서 의견> 이에 대해 위 부서에서는 ★★시에서 지역 전통시장 활성화를 위해 전통시장 등의 이용에 적극적인 참여 협조를 요청해왔기 때문에 초기에는 행사홍보 등의 활동을 하면서 관련 행사를 추진하였으나, 직접사업비 집행에 따른 행사활동 및 행사추진 결과에 대해 소홀했던 점은 인정하면서 부적절하게 집행된 사업비를 조속히 반납조치 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉮㉮㉮㉮㉮㉮장은 ‘지역 농식품·식문화 이해의 날’ 행사 등과 관련하여 부적절하게 집행된 직접사업비 3,541,200원을 조속히 반납 조치하시기 바랍니다. (시정)

♠♠♠♠♠장은 직접사업비를 부적절하게 집행하는 의사결정에 관여하여 관련 업무를 소홀히 한 관련자들에 대하여 “주의”처분 하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

당시 소속	직·성명	담당기간	담당업무	현 근무처
㉮㉮㉮㉮㉮㉮	본부장 ○○○○	‘00.00 ~ ‘00.00	㉮㉮㉮㉮ 총괄	☆☆☆☆☆☆
㉮㉮㉮㉮㉮㉮	차장 ◇◇◇	‘00.00 ~ ‘00.00	관리·수출·유통	□□□□□□□□ □□□
㉮㉮㉮㉮㉮㉮	과장 ◆◆◆	‘00.00 ~ ‘00.00	비축물자 관리	㉮㉮㉮㉮㉮㉮

【일련번호 : 6】

감사결과 처분요구

통 보

제 목 경비용역 계약 검·인수 업무 미흡

수 감 부 서 〰〰〰〰〰〰

처리할 부서 〰〰〰〰〰〰

내 용

〰〰〰〰〰〰에서는 ▽▽▽▽▽▽ 경비, 전산시스템 유지보수, 국제무역투자 박람회 해외바이어 초청업무 대행 등의 용역 및 물품 계약업무를 연간 6건 (124,632천 원 / 2018년 기준) 정도 추진하고 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’이라 함)」 및 「계약예규」, 「계약사무규칙」 등 정부 계약 관련 주요 법령에 따라 계약업무를 수행하고 있다.

「국가계약법」 시행령 제55조(검사)에 따르면 동법 제14조제1항의 규정에 의한 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내에 완료하도록 정하고 있으며⁷⁾, 공사의 용역계약특수조건 제13조(검사)에 따르면 계약상대자는 계약서상의 완료기한까지 공사(발주부서)에 서면으로 검사요청 하고, 발주부서에서는 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 검사를 완료하여 그 결과를 계약부서에게 통보(검·인수 조서)⁸⁾하는 한편, 계약 부서에서는 통보내용을 확인 후 계약상대자에게 대금을 지급하도록 정하고 있다.

7) 다만, 기획재정부장관이 정하는 경우에는 7일의 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

8) 공사 그룹웨어(핸디) 전자결재문서 서식을 활용하고 있음

또한 「국세징수법」 제5조(납세증명서의 제출) 및 「국민건강보험법」 제81조의3 (보험료의 납부증명), 「국민연금법」 제95조의2(연금보험료등의 납부증명)에 따르면 납부의무자가 국가·지방자치단체, 공공기관으로부터 계약의 대가를 지급받는 경우에는 국세·지방세⁹⁾, 연금보험료, 건강보험료의 납부사실을 증명하도록 정하고 있다.¹⁰⁾

따라서 〇〇〇〇〇〇에서는 「국가계약법」 시행령 제55조에 따라 계약상대자로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받으면 그날로부터 14일 이내에 검사를 완료하여야 하며, 추진부서에서 검·인수 조서 작성 및 국세·지방세, 연금보험료, 건강보험료 납부확인서를 계약(대금지급) 담당부서에 통보해 주면 계약(대금지급) 담당부서에서는 동 서류를 확인 후 계약상대자에게 대금을 지급하여야 한다. 특히 용역대금을 월단위로 지급하는 경우에도 동일하게 완료계를 매월 제출하고 검·인수 조서 작성 및 연금보험료, 건강보험료, 국세·지방세¹¹⁾ 등의 납부증명서를 청구하는 것이 타당하다.

그런데 2017년부터 용역계약을 체결하여 운영해 오고 있는 ‘▽▽▽▽▽▽ 경비용역’의 대금지급 내역을 확인한 결과, 매월 계약업체에서 ▽▽▽▽▽▽관리 사무소에 용역대금 산출내역서 및 통장사본, 사업자등록증 사본, 전자세금계산서만 첨부하여 청구서를 제출하면 ▽▽▽▽▽▽관리사무소에서는 〇〇〇〇〇〇 계약 담당부서에 위 청구서류만 팩스로 전송하고 있으며 〇〇〇〇〇〇 계약담당부서 역시 위 청구서류만 확인하고 완료계 및 검·인수 조서, 국세·지방세, 연금보험료 납부확인서는 청구하지 않은 채 매월 용역대금을 지급하고 있는 실정이다.

9) 유효기간이 1개월임

10) 국세징수법 시행령에 수의계약은 제외

11) 국세·지방세의 경우 납부확인서 유효기간이 1개월이므로 월단위 대금 시에는 매월 납부 확인하는 것이 타당함

<관계부서 의견> 이에 대해 위 부서에서는 용역계약과 관련하여 용역이 완료 되면 용역대금 지급 시 검·인수 절차 및 국세·지방세, 연금보험료, 건강보험료 납부확인서 등의 징구해야 될 서류에 대해서는 인식은 하고 있었으나, 경비용역과 같이 매월 용역대금을 지급하는 계약 건에 대해서는 동 검·인수 절차 및 서류를 연말에 1회만 수행하는 것으로 인식하고 있었다면서 향후에는 용역계약의 검·인수 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

目目目目目目장은 용역계약 등에 대해 대금을 매월 지급할 시에도 검·인수 업무를 철저히 하시고, 관련 서류도 매월 징구할 수 있도록 ▽▽▽▽▽▽관리 사무소 등 관련 직원들 대상으로 교육 및 지도를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

【일련번호 : 7】

감사결과 처분요구

시 정

제 목 ▽▽▽▽▽▽ 시설사용료 등 단기미수금 회수조치 지체
수 감 부 서 ▮▮▮▮▮▮▮
처리할 부서 ▮▮▮▮▮▮▮
내 용

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽은 1996년에 개설되어 전국의 산지를 대상으로 우수한 농산물을 출하 및 유치하여 생산자에게는 제값을 받도록 하고 지역 소비자에게는 신선한 먹을거리를 저렴하게 공급하여 생산자와 소비자를 동시에 보호하는 공익적 기능을 하고 있다.

♠♠는 2008년 8월에 ▽▽▽로부터 동 도매시장을 위탁받아 관리사무소장 등 직원 2명을 파견하여 수탁 운영해 오고 있으며, 현재는 동 관리사무소를 ▮▮▮▮▮▮ 소속부서로 편제하여 운영하고 있다.

공사 「회계기준시행세칙」 제37조에 따르면 각 회계단위 결산담당 부서장은 결산 전에 미수채권 내역을 해당 부서에 통보하고 각 해당부서는 부실채권이 발생하지 않도록 관리하여야 한다. 또한 각 회계단위 결산담당 부서장은 결산자료 제출 시 미수채권 상세내역을 결산지침에 따라 회계총괄부서장에게 제출하며, 상법에 따른 채권소멸시효 경과 등으로 회수 불가능한 미수채권은 해당부서장이 회계총괄부서장과 협의를 거쳐 공사 「자금융자규정」에 따라 결손 처리하도록 정하고 있다.

그리고 공사 「자금융자규정」 제39조를 보게 되면 채무자가 기타 공사에 납부하여야 할 금액을 연체하여 3개월이 경과되었을 때에는 재산조사 및 운영실태조사 등 기타 적절한 조치를 취하도록 정하고 있으며 채무자의 폐업, 해산, 파산 등으로 회수가 불가능한 채권에 대해서는 채권을 결손처리할 수 있도록 정하고 있다.

한편 「상법」 제64조(상사시효)에 의하면 상행위로 인한 채권은 본법에 다른 규정이 없는 때에는 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효¹²⁾가 완성한다고 규정하고 있다.¹³⁾ 소멸시효제도는 일정한 기간 계속된 사회질서를 유지하고, 시간의 경과로 인해 곤란하게 되는 증거보전으로부터의 구제 또는 자기의 권리를 행사하지 않고 권리위에 잠자는 자를 법의 보호에서 제외하기 위한 것이다.

따라서 目目目目目目에서는 결산 시에 미수채권 상세내역을 검토하여 거래상대자가 공사에 기한 내에 납부해야 될 미수금을 계속적으로 연체하고 있는 경우에는 신속한 재산조사 등을 통해 해당금액을 회수하여야 하며, 거래상대자의 파산 등으로 회수가 불가능하고 소멸시효가 완성된 채권에 대해서는 회계총괄부서장과 협의하여 결손처리 등의 적절한 회계처리를 해주는 것이 타당하다.

그러나 目目目目目目的 2018년도 결산서 미수금의 처리현황을 확인한 결과 아래 [표]와 같이 ▽▽▽▽▽▽에서 2012년~2015년까지 발생한 관리비 및 시설사용료 등 4,429,077원의 미수금액이 적기에 회수되지 못하고 현재까지 미수금 상태로 남아 있으며 대부분 채권소멸 시효가 도과하거나 폐업 및 행방불명 등의 상태인데도 일부 재산조사 등이 이루어지지 않은 것이 있고 회수가능여부 판단 및 회계처리가 이루어지지 않고 있는 실정이다.

12) 소멸시효란 권리자가 그의 권리를 행사할 수 있었음에도 불구하고 일정한 기간 동안 그 권리를 행사하지 않는 상태 즉, 권리불행사의 상태가 계속된 경우에 그 자의 권리를 소멸시키는 제도

13) 그러나 다른 법령에 이보다 단기의 시효의 규정이 있는 때에는 그 규정에 의함

[표] 미수금 현황

회계단위 (회계명)	업체명	미수금발생일	금액	회수여부
회계명 회계명 회계명	회계명	2012-12-31	1,459,720	미회수 (폐업)
	회계명	2013-12-31	589,999	미회수 (행불)
	회계명	2013-12-31	948,840	미회수 (폐업)
		2014-02-03	204,460	
		2014-02-28	169,100	
		2014-03-31	144,770	
		2014-04-30	22,720	
		2014-06-02	22,840	
	회계명	2015-12-31	866,628	미회수 (폐업)
합계		4,429,077		

<관계부서 의견> 이에 대해 위 부서에서는 재산조사 및 운영실태조사 등을 통해 회수 가능한 미수금에 대해서는 신속한 회수조치를 하는 한편, 회수가 불가능한 미수금에 대해서는 채권소멸시효 완성시점 감안과 회계총괄부서장과 협의를 통해 적정한 회계처리를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

장은 관리비 및 시설사용료 등의 미수금 4,429,077원에 대하여 재산조사 및 운영실태조사 등을 통하여 신속한 회수조치 및 회계처리하시기 바랍니다. (시정)

【일련번호 : 8】

감사결과 처분요구 통보(모범사례)

제 목 지자체와의 협력을 통한 지역 농수산물식품 수출 확대
수 감 부 서 〰〰〰〰〰〰〰〰
처리할 부서 〰〰〰〰〰〰
내 용

〰〰〰〰〰〰〰〰은 〰〰〰 및 도내 시·군 지자체와 협력 체제를 유지하며 도내 농수산물식품 수출 확대를 위하여 박람회, 판촉, 바이어 초청 등 사업을 수행하고 있으며, 특히 농가소득 증대를 위하여 신선농산물 수출을 지원하고 있다.

* 지자체 협력사업('18) : 박람회(4회, 113백만원), 판촉(1, 52), 시장개척단(1, 47), 바이어 초청(1, 39)

이러한 지자체 협력사업을 보다 효과적으로 추진하기 위하여, 〰〰〰〰〰〰〰〰가 자율적이고 주도적인 사업 수행이 가능토록 사업 추진 프로세스를 개선하였으며, 신선농산물 수출기반 확대를 위해 농산물전문생산단지 발굴 및 활성화에 노력을 기울였다.

또한 과거에는 박람회 및 바이어 초청 등 지자체 협력사업을 수행하며 〰〰〰〰〰〰〰〰은 정산만을 담당하여 효율적인 사업 추진에 어려움이 있었으나, 이에 대하여 〰〰〰와 협의하여 2018년부터는 〰〰〰〰〰〰〰에서 사업계획, 업체 모집·선정, 정산 등 주도적으로 사업 추진이 가능토록 개선하였다.

2013년부터 추진한 GTI국제무역·투자박람회 연계 바이어 초청 수출상담회는 2018년부터 기존 방식에서 벗어나 해외지사를 통한 바이어 초청·영접·관리·정산 등을 일괄적으로 진행하며 초청 바이어 만족도 및 수출상담 실적을 제고하였다.

특히, 2018년 ♪♪시장 판촉은 계획 수립 시 바이어 알선 기회를 마련하고자 판촉과 연계한 시장개척단 계획을 함께 수립하여 사업을 추진하였으며, 11월 29일 개최된 수출상담회에 바이어 25개사, 국내 12업체가 참가하여 8,637천불의 수출상담 실적을 올리는 한편, 신선농산물(사과·고구마)은 현장에서 231천불의 계약이 성사되며 도내 신선 농산물이 ♪♪지역으로 판로를 개척할 수 있는 기회의 장이 되었다.

* 수출상담회 계약 성과 : 고구마 : 179천불/1건, 사과 : 52천불/2건

또한, 신선농산물 수출확대를 위하여 도내 시·군 담당자와 교류하며 ■■■ 관내 주요 농산물인 파프리카, 토마토 등 신규 농산물전문생산단지를 발굴하고 기존 단지를 활성화하기 위하여 노력한 결과, 2018년 4개 단지(파프리카 2단지, 토마토 2단지)가 신규로 지정되었으며, 기존 단지는 수출의 질적 향상을 위해 2018년 7월부터 운영된 수출통합플랫폼(농집) 활용을 유도하여 타 ㄹㄹㄹㄹ 대비 조기 농가등록 및 높은 일지 작성율을 보였다. 특히, 2017년 전국 최초로 농산물 전문생산단지로 지정된 품목인 아스파라거스는 2018년 농집 운영 활성화를 통한 현장관리 강화로 수출이 확대되었기에 수출 주력품목으로 육성할 계획이다.

■■■■■■■■는 이와 같이 박람회, 판촉 등 지자체 협력 사업을 주도적으로 추진하여 해외마케팅 전문기관으로 위상을 확립하고, 신규 사업 추진으로 사업 확대 기회를 마련한 결과, 2018년 ■■■ 농수산물식품 수출은 지역별 수출실적 집계(2007년) 이래 최고 실적(3.7억불) 및 국가 전체 농수산물식품 수출 증가율(전년

대비 1.6%↑)을 상회하는 26%의 증가율을 달성하였다. 특히, 파프리카·토마토·아스파라거스 등 신선농산물 수출이 전년대비 17%로 대폭 증가하며 농가 소득 증대에 기여하였다.

* 연도별 수출실적 : ('07) 1.3억불 → ('12) 2.2 → ('16) 2.3 → ('17) 2.9 → ('18) 3.7

* 신선농산물 수출('18) : 파프리카(21,611천불, 전년대비 17%↑), 배추(2,981, 64↑), 토마토(2,812, 25↑), 양배추(790, 75↑), 감자(403, 10↑), 아스파라거스(141, 6↑) 등

조치할 사항

☞☞☞☞☞장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서에 대해서는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)